

UGEL-Tocache

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



Resolución Directoral N° 002333

Tocache; 23 DIC 2019

Visto El oficio N° 753-2016 /MINEDU/VMGI/DIGC-DIF suscrito por la Directora de Fortalecimiento de Gestión Escolar Patricia VARGAS VILCHEZ del Ministerio De Educación, a través del cual indica:

De la revisión efectuada a la documentación presentada se ha observado las Resoluciones Jefaturales N° 000563, 000564, 000565, 000566 y 00567 – 2014 GRSM-DRE/DD-OO-UE-303 mediante las cuales se realizaron ascensos del personal administrativo, establece que el proceso de ascenso del personal administrativo recategorizando la plaza, lo cual contraviene la normativa vigente.

Al respecto se debe señalar que la resolución de Secretaria General N° 530-2005-ED, que aprobó la directiva "Normas y Procedimiento para el Proceso de Evaluación y Ascenso en la Carrera Administrativa del Personal Administrativo" establece que el proceso de ascenso procede en plazas orgánicas presupuestas vacantes (numeral 6.5).

Así mismo, la quinta Disposición complementaria de la misma norma, señala: "Los ascensos de personal se efectuarán en plazas presupuestadas y teniendo en cuenta lo establecido por la Tercera Disposición transitoria literal b) de la ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"

Por lo expuesto, esta dirección considera que las resoluciones mencionadas contravienen la normatividad legal vigente, por lo que se deberá gestionar ante el superior Jerárquico la declaración de nulidad de dicho acto administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 202 de la ley 27444, Ley de Procedimiento General.

El Oficio N° 614-2019-GRSM-DRE/DO-RR-HH suscrito por el Lic. Juan Orlando VARGAS ROJAS, Director Regional de Educación que textualmente indica:

El Ministerio de Educación través del Oficio N° 753-2016-MINEDU/VMGI/DIGC-DIF, expedido por la dirección de fortalecimiento de la Gestión Escolar, entre otras cosas sostiene, que de la revisión de la documentación presentada, se ha observado las resoluciones Jefaturales N° 000563, 000564, 000565, 000566 y 00567 – 2014 GRSM-DRE/DO-OO-UE303, con los cuales se realizaron ascensos de personal administrativo recategorizando la plaza, lo cual contraviene la normatividad, de acuerdo con el artículo 202 de la ley 27444 y adoptarse las medidas disciplinarias a fin de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Las resoluciones jefaturales tienen como fecha de emisión el 26 de diciembre del 2014, mientras que el numeral 213.3 del artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, establece que la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (02) años, contados a partir de la fecha en que hayan quedado consentidas (...) en el presente caso como es de verse, el plazo para declarar la nulidad ha vencido ampliamente, lo que resulta un imposible para actuar como tal.

Sin embargo, el numeral 213.4 de este mismo artículo señala que en caso haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, solo procede demandar su nulidad ante el Poder Judicial vía procesal contenciosos administrativo, siempre la demanda se interponga dentro de los tres (03) años siguientes a contar desde la fecha en que se prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa; en el presente caso, las citadas resolución fueron expedida con fecha 26 de diciembre de 2014; entonces si tomamos en cuenta la fecha 26 de diciembre del 2014, el plazo para la administración venció el 26 de diciembre del 2016, lo que significa que estamos en el plazo de tres años (básicamente los meses que quedan del año 2019) para demandas la nulidad ante el Poder Judicial.

El Informe Legal N° 117-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 10 de diciembre del 2019, suscrito por el Abog. Juan Carlos TACSA CASTILLO, señala lo siguiente:



002333

Que, advertida la causal de nulidad por la contravención a la ley, y teniendo en cuenta que la única vía, es la nulidad a través del Poder Judicial, debido a que el plazo para formular la nulidad de oficio ha vencido, es necesario expedir la resolución correspondiente en el que de acuerdo al segundo párrafo del Artículo 13 del TUO de la Ley 27584 aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 011-2019-JUS se identifique el agravio que produce a la legalidad administrativa y al interés público. Sobre ello, el agravio a la legalidad administrativa se configura con la contravención al literal "b" de la Tercera Disposición Transitoria de la ley N° 28411- Ley General de Presupuesto, en el extremo que prohíbe la recategorización de las plazas. Y en relación al agravio al interés público, este se materializa en el hecho de que producto de la recategorización se le asignó sumas adicionales de dinero, lo que agravia al interés Público dado que el dinero indebidamente pagado deriva del tesoro público que pertenece a todos los peruanos.

Recomienda:

EXPEDIR el acto resolutivo disponiendo la nulidad de las Resoluciones Jefaturales N° 000563, 000564, 000565, 000566 000567 todas de fecha 26 de diciembre del 2014, a través de la Demanda Contencioso Administrativo en la Vía Judicial por haber vencido el plazo para declarar la nulidad de oficio. La resolución debe precisar el agravio que causa el acto administrativo viciado, tanto a legalidad administrativa y al interés público, conforme lo exige el segundo párrafo del Artículo 13 del TUO de la ley 27584.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Múltiple N° 072-2014-MINEDU/SG-OGA-UPER, de fecha 12 de septiembre del 2014, el Lic. Carlos Ricardo WONG VELARDE, Jefe de la Unidad de Personal dirigiéndose a los Directores Regionales de Educación y a los Directores de las Unidades de Gestión Educativa Local hace mención que mediante el Oficio Múltiple N° 070-2014-MINEDU/SG-OGA-UPER, excepcionalmente y por única vez, establece la procedencia de los procesos de desplazamiento de personal administrativo (...), y se dicta el cronograma para el ascenso iniciándose el 16 de octubre al 30 de noviembre.

Que, mediante Resolución Jefatural N° 000141-2014-GRSM-DRE/DO-OO-UE303, de fecha 18 de septiembre del 2014, el CPC David RAMÍREZ ESPINOZA Jefe de Operaciones de la UGEL – Tocache resuelve conformar la comisión de ascenso de persona administrativo del D.L N° 276, de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, la misma que está conformada por los siguientes trabajadores: En calidad de presidente. Abog. Yessica Pameley APONTE MARIÑO, Secretario Técnico Prof. Carlos Elvis AREVALO SINTI, Representante de la UGEL Tocache, entre otros integrantes.

Que, mediante Oficio Múltiple N° 067-2017-GRSM-DRE/D, de fecha 15 de octubre el Lic. Robert GARCIA JARAMILLO, Director Regional de Educación, remite la modificación del cronograma del proceso de ascenso.

Que, ejecutado el proceso con fecha 21 de noviembre del 2014, publica los resultados finales del proceso de ascenso, luego con fecha 24 de noviembre del 2014 al comisión adjudica las plazas a cada uno de los postulantes que aprobaron la evaluación.

Que, con fecha 26 de diciembre del 2014, el director de la UGEL – Tocache formaliza el ascenso de 51 servidores, mediante las siguientes Resoluciones Jefaturales N° 000563, 000564, 000565, 000566 000567.

Que, con Oficio N° 753-2016 /MINEDU/VMGI/DIGC-DIF suscrito por la Directora de Fortalecimiento de Gestión Escolar Patricia VARGAS VILCHEZ del Ministerio De Educación y Oficio N° 614-2019-GRSM-DRE/DO-RR-HH suscrito por el Lic. Juan Orlando VARGAS ROJAS, Director Regional de Educación, invocan la nulidad de las resoluciones citadas.

Que, revisado toda la documentación y los oficios citados, se advierte un grave error administrativo, dado que se utilizó el Proceso de Ascenso del 2014 para justificar una recategorización de las plazas de los trabajadores de la UGEL-Tocache. Este hecho contraviene literal "b" de la Tercera Disposición Transitoria de la ley N° 28411 - Ley General de Presupuesto, así como el sentido de la Resolución de Secretaría General N° 530-2005-ED, que aprobó la Directiva "Normas y Procedimientos para el Proceso de evaluación y Ascenso en la Carrera Administrativa del Personal Administrativo".

Que, es preciso indicar que de acuerdo al artículo 8° y 9° del D.L 276, la Carrera Administrativa está estructurada en grupos ocupacionales y niveles. Los grupos están clasificados en profesionales, técnicos y auxiliares y dentro de los mismos están divididos en niveles, que de acuerdo al artículo 10° del mismo cuerpo normativo, son 14 niveles en total. Estando que el ingreso a la carrera siempre se hace en el primer nivel de cada grupo ocupacional, bajo concurso público de mérito y en plazas presupuestadas.

Que, el ascenso de acuerdo artículo 16°, se produce mediante promoción al nivel inmediato superior de su respectivo grupo ocupacional, previo concurso público de méritos y cumpliendo los requisitos exigidos. Así mismo el ascenso de acuerdo al artículo 17° se hace en las plazas vacantes del nivel inmediato superior al que se quiere ascender, la ley no ampara la recategorización de la plaza, es decir, convertir la plaza de labores de un nivel inferior a otro de nivel superior, con el objeto de mejorar la remuneración.

Que, las Resoluciones Jefaturales que se pretende la nulidad, aprobaron una recategorización de las plazas encubiertos por un proceso de ascenso, para muestra cogeremos a 3 de los 51 postulantes, pertenecientes a diferentes grupos ocupacionales. De acuerdo al



002333

cuadro final de evaluación de asenso ejecutada en el 2014 en la UGEL-Tocache, el señor Daniel PURCA PIZARRO del grupo ocupacional AUXILIAR cuya plaza estaba en el nivel SAE (servidor auxiliar - E), transito con la misma plaza al nivel siguiente superior SAD (servidor Auxiliar-D). De la misma forma la señora Rosa Clotilde SILVA GERMANY del grupo ocupacional Técnico cuya plaza estaba en el nivel STD (servidor técnico -D) transito con la misma plaza al nivel STC (servidor técnico -C). En igual medida la señora Delly SOLSOL DELGADO del grupo Ocupacional Profesional cuya plaza estaba en el nivel SPE (servidor profesional-E) transito con la misma plaza al nivel SPD. Este acto, constituye una recategorización de la plaza, dado que a la misma plaza se le asigna un nivel superior, hecho que no constituye un ascenso. El ascenso se produce, al escalar al siguiente nivel, en una plaza libre y presupuestada, dejando de la misma forma libre la plaza ocupada.

Que, advirtiendo la causal nulificante, procede su declaratoria de nulidad, sin embargo conforme, indica el oficio N° 753-2016 /MINEDU/VMGI/DIGC-DIF y Oficio N° 614-2019-GRSM-DRE/DO-RR-HH, el plazo para declarar la nulidad de oficio, a fenecido, quedando pendiente únicamente la declaratoria de nulidad por la vía del Proceso Contencioso Administrativo ante el Poder Judicial.

Que, en vista de ello, y estando a lo indicado en el Informe Legal N° N° 117-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 10 de diciembre del 2019, en el que hace mención al artículo 13° del TUO de la Ley 27584 aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 011-2019-JUS, cual señala que para tener legitimidad para obrar en casos se formule la nulidad de un acto administrativo ante el poder judicial es necesario identificar el agravio que produce a la legalidad administrativa y al interés público. Sobre ello, conforme al informe legal, el agravio a la legalidad administrativa se produce con la contravención al literal "b" de la Tercera Disposición Transitoria de la ley N° 28411 - Ley General de Presupuesto, en el extremo que prohíbe la recategorización de las plazas. Y en relación al agravio al interés público, este se materializa en el hecho de que producto de la recategorización se asignó sumas adicionales de dinero otorgado indebidamente a servidores de la UGEL, menoscabando de esta forma el tesoro público que es un bien que pertenece a todos los peruanos.

En tal sentido de conformidad a las facultades conferidas por la Ley de Reforma Magisterial, Ley 29944 y su reglamento, así como el TUO de la ley 27444;

SE RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR al Poder Judicial a través del Proceso Contencioso Administrativo, la nulidad de las resoluciones Jefaturales N° 000563, 000564, 000565, 000566 y 000567, todas de fecha 26 de diciembre del 2014, por haberse expedido infringiendo el literal "b" de la Tercera Disposición Transitoria de la ley N° 28411 - Ley General de Presupuesto, agravando de esta forma a la Legalidad Administrativa y al Interés Público.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al área de ASESORIA LEGAL formular la Demanda Contencioso Administrativo, solicitando ante el Poder Judicial la Nulidad de las resoluciones citadas.

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR a todos los servidores de la UGEL-TOCACHE proporcionar inmediata información debidamente sustentada, a solicitud del área de ASESORIA LEGAL con el objeto de solicitar la nulidad de las resoluciones citadas ante el Poder Judicial, bajo responsabilidad administrativa.

ARTÍCULO CUARTO.- DERIVAR copia de todo lo actuado a la Comisión De Procedimientos Disciplinarios, o la que haga sus veces, a efecto de que se inicie la investigación y determine la responsabilidad de los servidores públicos que contribuyeron en la conformación y emisión de las resoluciones que se pretende su nulidad.



Regístrese y Comuníquese,

Fc. Felix Ruben SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

FRSC/DUGEL
DCRV/JO
JCTC/AL